

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.- PROPÓSITO

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, establece un sistema disciplinario basado en la capacitación y orientación, como medidas preventivas, cuando detecte que el personal operativo cometa alguna falta a las normas y procedimientos que regulan el actuar de los miembros, esto con la finalidad de alentar estas medidas disciplinarias como medios para mejorar la productividad y motivación del personal operativo.

2.-ALCANCE

Es aplicable a todo el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

COMISION: a la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

DIRECCIÓN: a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

DIRECTOR: al Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

LEY: a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para el Estado de Baja California.

MIEMBRO: El elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

PERSONAL JURADO: el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION: al Reglamento de la Administración Publica para el Municipio de Ensenada, Baja California.

REGLAMENTO INTERIOR: Reglamento Interior de la Dirección de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Ensenada, Baja California.

REGLAMENTO DE LA COMISION: Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

REGLAMENTO DE CARRERA: Reglamento del Servicio de Carrera Profesional Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada Baja California.

SINDICATURA: a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Ensenada.

4.-PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

PERSONAL JURADO

El procedimiento podrá presentarse ante las instancias de la Dirección a través de la Unidad de Asuntos Internos o la Sindicatura a través de la Comisión (artículos 5 fracción I de la Ley, 150 fracciones II, III, IV y demás relativos del Reglamento de la Administración, 16 y 20 del

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Reglamento de la Comisión y 11 fracciones III y IV, 12, 13 fracción V y 15 fracción VI del Reglamento de Carrera), y demás autoridades u órganos correspondientes a quienes se les confiera ese carácter. Sin perjuicio de las sanciones administrativas establecidas en el Reglamento de la Comisión y Reglamento de Carrera.

a) Procedimiento y criterios para usar la capacitación como medida disciplinaria para el personal jurado.

CRITERIOS:

- Por incurrir en incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley y los Reglamentos, a través de la actuación inadecuada.
- Por falta de conocimiento de las directivas escritas del Programa de acreditación.
- Cuando a criterio del superior jerárquico este lo determine.

PROCEDIMIENTO:

1. Cuando el elemento policial incurra en una falta, de inmediato se levantará un parte informativo y se le notificara que actuó erróneamente en relación con la directiva escrita o a los principios de actuación establecidos en la Ley y los Reglamentos de la Comisión o de Carrera.
2. Se evalúa y determina si es necesaria la capacitación por la misma Dirección, a través del departamento de formación y desarrollo policial de la Subdirección de Profesionalización o si se encargara directamente el mando inmediato superior.
3. Respetando la cadena de mando, se informará de inmediato a través del parte informativo al Comandante General de Policía o de Tránsito, según corresponda, y en las Subdirecciones que no existan Comandante al Encargado Operativo de mayor rango.

Comandante o quien el designe:

1. Recibe el parte informativo y evalúa la información remitida por el superior jerárquico.
2. Si está de acuerdo con la información remitida, realiza lo siguiente:
 - El Comandante o quien el designe, si determina enviar al miembro a una capacitación, enviara oficio a la Subdirección de Profesionalización, para que, a través del departamento de formación y desarrollo policial, se programe al miembro a capacitación de actualización, a fin de que mejore en el servicio.
 - El Comandante o quien el designe, determinara si al miembro se le otorgará

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

la capacitación por su superior jerárquico u otro elemento, que cuente con mayor experiencia en la actuación que se pretende mejorar, señalándole lugar, fecha, hora y tiempo de capacitación.

Subdirección de Profesionalización:

La Subdirección de Profesionalización, determinará la duración de la capacitación dependiendo de la falta cometida, objetivo y criterio de evaluación de la solicitud de capacitación hecha por el Comandante, previo conocimiento de la Subdirección que corresponda.

1. La Subdirección de Profesionalización informará a la Subdirección que corresponda (de donde dependa el miembro a capacitar), el día, hora, lugar y ante quien se presentara el miembro para iniciar la capacitación.
2. Al término de la capacitación, la Subdirección de Profesionalización informará el rendimiento del policía capacitado a la Subdirección que corresponda (de donde dependa el miembro capacitado), como parte de una medida preventiva, con apercibimiento de una sanción disciplinaria.
3. Informa al departamento de Recursos Humanos, para que archive el informe en el expediente del miembro capacitado.

b) Procedimientos y criterios para APLICAR el apercibimiento o amonestación verbal o escrita como una medida disciplinaria para el personal jurado.

PROCEDIMIENTO:

El superior jerárquico hará la solicitud de inicio de procedimiento para la aplicación de corrección disciplinaria, por faltar a las obligaciones basado en el régimen disciplinario, previsto en la Ley y reglamentos respectivos.

1. Al tener conocimiento que un miembro faltó a una o alguna de sus obligaciones previstas en la ley y reglamentos respectivos, de inmediato le notificara al Director, tal circunstancia.
2. El Director solicitara a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección, el inicio de procedimiento para la aplicación de corrección disciplinaria que corresponda, en contra del miembro reportado.
3. La Unidad de Asuntos Internos, acordara el inicio de procedimiento, ordenando las diligencias pertinentes al esclarecimiento de la falta en que incurrió el miembro, citándolo para que, en uso de la voz, manifieste lo que considere pertinente y ofrezca pruebas si las tiene, con relación a la falta disciplinaria imputada.
4. Después de tomar en consideración los argumentos del miembro y en su caso las pruebas ofrecidas, se determinará si es procedente la imposición de la sanción de apercibimiento o amonestación verbal o escrita, tomando en cuenta los elementos señalados por el Reglamento de la Comisión, así como la fundamentación y motivación a través de una resolución.
5. La resolución dictada, constara por escrito, la que se notificara al miembro

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 4 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

inmediatamente, exhortándolo a que no incurra en la misma falta.

6. Una vez ejecutada la sanción o medida disciplinaria consistente en apercibimiento o amonestación, se dará conocimiento a la Subdirección Administrativa, para que remita la información al Departamento de Recursos Humanos y conste en el expediente personal del miembro, así como se dará conocimiento a la Sindicatura informando la sanción aplicada.

CRITERIOS

1. Realizar actitudes perjudiciales, afectando el servicio ordinario (indisciplina no portar identificación, no usar uniforme durante el servicio, no avisar cambio de domicilio).
2. Incurrir en conductas inconvenientes en agravio de sus compañeros, subordinados y superiores jerárquicos (salvar conductos, faltar al respeto, no dar el saludo al superior, llamarlos por apodo).
3. Incumplir con sus obligaciones no graves previstas en la ley y reglamentos. (art. 16 Apartado B fracciones V, VI, VII, VIII, XIV, XV, XVIII y XIX del Reglamento).

c) Procedimiento y criterios para tomar acciones correctivas en el interés de la disciplina para el personal jurado.

PROCEDIMIENTO

El superior jerárquico hará la solicitud de inicio de procedimiento para la aplicación de corrección disciplinaria, por faltar a las obligaciones basado en el régimen disciplinario, previsto en la Ley y reglamentos respectivos.

1. Al tener conocimiento que un miembro faltó a una o alguna de sus obligaciones previstas en la ley y reglamentos respectivos, de inmediato le notificara al Director, tal circunstancia.
2. El Director solicitara a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección, el inicio de procedimiento para la aplicación de corrección disciplinaria que corresponda, en contra del miembro reportado.
3. La Unidad de Asuntos Internos, valorara la procedencia y acordara en su caso el inicio de procedimiento, o el no inicio.
4. **SI LO INICIA**, ordenará las diligencias pertinentes al esclarecimiento de la falta en que incurrió el miembro, citándolo para que, en uso de la voz, manifieste lo que considere pertinente y ofrezca pruebas si las tiene, con relación a la falta disciplinaria imputada.
5. Después de tomar en consideración los argumentos del miembro y en su caso las pruebas ofrecidas, se determinará si es procedente la imposición de la sanción de arresto de hasta treinta y seis horas tomando en cuenta los elementos señalados por el Reglamento de la Comisión, así como la fundamentación y motivación a través de una resolución.
6. La resolución dictada, constara por escrito, la que se notificara al miembro

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 5 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

inmediatamente, dándole a conocer que cuenta con el plazo de quince días hábiles para inconformarse de la determinación; sino se inconforma en el plazo concedido, la unidad de asuntos internos dictara autos que cause ejecutoria.

7. Solicitará se ejecute la sanción de arresto al miembro sancionado, girándole oficio al Subdirector que corresponda, para que este ordene al superior jerárquico de cumplimiento al arresto impuesto al miembro sancionado, de acuerdo con lo que estipula el Reglamento de la Comisión.
8. Una vez ejecutada la sanción o medida disciplinaria consistente en arresto, que puede ser de una hasta treinta y seis horas, se dará conocimiento a la Subdirección Administrativa, para que remita la información al Departamento de Recursos Humanos y conste en el expediente personal del miembro, así como se dará conocimiento a la Sindicatura informando la sanción aplicada.
9. La unidad de Asuntos Internos remite el expediente de procedimiento administrativo, como asunto totalmente concluido, enviándolo al archivo general de la Dirección, haciendo la anotación en el sistema digital de correcciones disciplinarias, para que conste en la base de datos de sanciones aplicadas.
10. **SI NO LO INICIA**, la Unidad de Asuntos Internos dicta un acuerdo de no inicio, y remite el expediente original dando vista a la Sindicatura Municipal, previa copia cotejada que deje en autos, declarándose incompetente para dar inicio al procedimiento correspondiente, al considerar que, del actuar del miembro, no encuadra en hipótesis alguna dentro del incumplimiento a las obligaciones en que pudo haber incurrido, comprendidas en el artículo 16 Apartado B del Reglamento de la Comisión.
11. Ordena remitir el expediente que contiene copia cotejada de los originales, al archivo definitivo como asunto concluido, del archivo general de la Dirección, previa anotación en el sistema digital de no inicio de sustanciación de procedimiento de corrección disciplinaria.

CRITERIOS

1. Realizar actos perjudiciales, afectando el servicio ordinario (no avisar causa que impida presentarse al servicio, no abandonar el servicio).
2. Ejecutar actos arbitrarios en operaciones policiales (no participar debidamente en la coordinación de operativos con otras instituciones de Seguridad Pública, hacer mal uso del equipo de radio transmisión).
3. Incurrir en conductas inconvenientes en agravio de sus compañeros, subordinados y superiores jerárquicos (obedecer órdenes superiores, guardar respeto al superior jerárquico, subordinado, igual jerarquía dentro y fuera del servicio).
4. Incumplir con sus obligaciones no graves previstas en la ley y reglamentos. (art. 16 Apartado B fracciones I, II, III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XVI y XVII del Reglamento de la Comisión).

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 6 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

PERSONAL NO JURADO

Este procedimiento se llevará a cabo siempre y cuando la falta no sea motivo de una destitución, o alguna otra falta turnada a Sindicatura u otra autoridad local o federal.

a) Procedimientos y criterios para usar la CAPACITACIÓN como una medida disciplinaria para el personal civil.

Criterios:

- La falta que incurrida por el personal civil se derive de un desconocimiento del área, tanto en la operatividad como con los compañeros de labores.
- Cuando no realice un procedimiento en forma adecuada.

Procedimiento:

1. **El Jefe inmediato:** Cuando detecte la falta, hará de conocimiento al empleado que incurrió en la falta.
2. **El Jefe inmediato:** Enviara un reporte al Subdirector Administrativo, con atención al Departamento de Recursos Humanos, informándole la falta en que incurrió el empleado.
3. **El Jefe del Departamento de Recursos Humanos:** informa al Subdirector Administrativo, quien analiza y determina el procedimiento que hará con relación a la falta informada, por el jefe inmediato del empleado que incurrió en la falta.
4. **Subdirección Administrativa:** Remite oficio a Oficialía Mayor del Ayuntamiento, solicitando capacitación para el empleado, de acuerdo con la falta cometida.
5. **Oficialía Mayor:** A través del área correspondiente, analiza y programa capacitación, proporcionando los datos consistentes en duración de la capacitación, objetivo de la capacitación y criterios de evaluación.
6. **Oficialía Mayor:** Informara al Subdirector Administrativo, el día, hora, lugar y con quien debe presentarse el empleado para la capacitación.
7. Al finalizar la capacitación o curso como medida disciplinaria, **Oficialía Mayor** enviará un reporte a la Subdirección Administrativa, en el cual se informará el aprovechamiento del empleado en la capacitación o curso.
8. **Subdirección Administrativa:** Remite el informe o reporte recibido de Oficialía Mayor, al Departamento de Recursos Humanos, para que archive el mismo en el expediente personal, del empleado capacitado.

b) Procedimientos y criterios para usar la AMONESTACION verbal o escrita como una medida disciplinaria para el personal civil, sin necesidad de darle conocimiento a Sindicatura.

Criterios:

- Cuando incurre en faltas y retardos, que no supere el máximo que señale la Ley.
- Falta de respeto a los compañeros, usuarios o superiores, conductas

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 7 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

inadecuadas o impropias, cuando es primera vez.

Procedimiento:

- 1. El jefe inmediato:** Cuando detecte la falta, hará de conocimiento al empleado que incurrió en la falta.
- 2. El Jefe inmediato:** Enviara un reporte al Subdirector Administrativo, con atención al Departamento de Recursos Humanos, informándole la falta en que incurrió el empleado, entre el Subdirector administrativo, el jefe inmediato y el empleado, se sostiene una plática, levantando un informe de la asesoría como evidencia, con la finalidad de exhortarlo a que no incurra en la misma falta, así como que tenga el debido cuidado en la realización de sus labores, dándole la oportunidad que exprese los motivos que originaron la falta y que se comprometa a cumplir con su trabajo.
- 3. Subdirección Administrativa:** ante la situación determina la amonestación, si es escrita, se lo hace saber al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
- 4. Jefe de Recursos Humanos:** levanta el acta administrativa, en la que se asienta la amonestación, con la finalidad que conste por escrito y se archive el documento en el expediente personal del empleado.

c) Procedimientos y criterios para tomar acciones correctivas en el interés de la disciplina para el personal civil.

Los criterios y procedimientos para la aplicación de acciones disciplinarias están contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, cuando los servidores públicos incurren en faltas no graves (artículo 49 de la misma).

Cuando un empleado administrativo cometa una falta no grave, se realizará el siguiente procedimiento:

Procedimiento:

1. Cuando el jefe inmediato detecte que un empleado cometió una falta no grave o es reincidente de una conducta inadecuada, tendrá la facultad de levantar un acta administrativa.
2. El jefe inmediato solicitara apoyo al jefe de Recursos Humanos y a la Subdirección Jurídica para la elaboración del acta administrativa.
3. El acta administrativa elaborada, contendrá firmas del jefe inmediato, del empleado que cometió la falta, y dos testigos designados.
4. El acta administrativa se remitirá con oficio por la Dirección a la Sindicatura Municipal, con copia a Oficialía Mayor, para el inicio de procedimiento que corresponda.

Criterios:

Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

	Título: Sistema disciplinario		Estándar CALEA: 26.1.4
	Fecha de Expedición: 16 de junio 2025	Revisión: 0	Página: 8 de 8
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. Cumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética.
2. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la Ley de Responsabilidades.
3. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia.
4. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por la Ley de Responsabilidades.
5. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.
6. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables.
7. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.
8. También se considerará falta administrativa no grave, cuando el servidor público cause daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en la Ley de Responsabilidades (artículo 50 de la Ley IDEM).

Los criterios y procedimientos para la aplicación de acciones disciplinarias están contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.